

0003733-47.2012.8.26.0456

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

:

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Vistos

José Samuel Arruda Rodrigues foi condenado(a) ao cumprimento de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, pela prática dos delitos previstos nos artigos 28, da Lei 11.343/06, consoante sentença de fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

1ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, 525, Pirapozinho - SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0003733-47.2012.8.26.0456 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0003733-47.2012.8.26.0456

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

:

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO CAMARGO PATUSSI

Vistos

José Samuel Arruda Rodrigues foi condenado(a) ao cumprimento de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, pela prática dos delitos previstos nos artigos 28, da Lei 11.343/06, consoante sentença de fls. 204/206.

Às fls. 328 foi certificado o trânsito em julgado do v. Acórdão para o Ministério Público e para às fls. 336 certificou-se o transito em julgado para a Defesa.

Segundo informação dos autos, o(a) sentenciado(a) permaneceu preso(a) em flagrante de 05/10/2012 a 15/10/2012 e preventivamente de 15/10/2012 a 12/08/2013, ou seja, mais de 10 meses.

É o relatório. Decido.

O artigo 42 do Código Penal determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade ou na medida de segurança impostas.

Deste modo, considerando que o(a) sentenciado(a) permaneceu preso(a) cautelarmente por tempo superior ao da pena imposta, é de rigor o reconhecimento da detração penal e a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

Ante o exposto JULGO EXTINTA a pena imposta à(o) sentenciado(a) José Samuel Arruda Rodrigues, pelo cumprimento integral, e o faço para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória, expeça-se incontinenti certidão de honorários à(o) defensor(a) dativo(a).

Quanto aos objetos apreendidos, conforme já deliberado a fls. 205, proceda-se a restituição aos réus.

Intimem-se o(s) ré(u)(s) para manifestar interesse na restituição do(s) objetos e valores apreendidos, no prazo de 10 dias, devendo inclusive informar dados bancários para transferência do valor, sob pena de perdimento.

Decorrido o prazo acima, considerando que já decorrido mais de 90 dias desde o trânsito em julgado, não havendo o interessado efetuado a retirada do(s) objeto(s) ou manifestado interesse na restituição do valor, decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União (FUNAD). Proceda-se o necessário. Quanto ao(s) demais objetos, determino a destruição. Comunique-se ao setor de objetos para as providências necessárias.

Transitada esta em julgado e, após as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Pirapozinho, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA